

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5087651-73.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL DANIELLA ROCHA SANTOS FERREIRA DE SOUZA MOTTA

RECORRENTE: DAJILLA TIARA TAVARES DOS SANTOS PASCOAL

RECORRIDO: UFF-UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR. MILITAR TRANSFERIDO POR NECESSIDADE DO SERVIÇO DE FOZ DO IGUAÇU PARA NITERÓI-RJ. CÔNJUGE QUE CURSAVA MEDICINA EM UNIVERSIDADE PRIVADA DO PARAGUAI PRETENDE TRANSFERÊNCIA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO INDEFERIDO SOBO FUNDAMENTO DE NÃO SE TRATAR DE INSTITUIÇÕES CONGÊNERES. PERICULUM IN MORA NÃO EVIDENCIADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

A 8ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso. Publique-se. Intimem-se. Transitado em julgado, certifique-se e dê-se baixa, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 03 de dezembro de 2024.

5087651-73.2024.4.02.5101

510014917663 .V3

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5087651-73.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL DANIELLA ROCHA SANTOS FERREIRA DE SOUZA MOTTA

RECORRENTE: DAJILLA TIARA TAVARES DOS SANTOS PASCOAL

RECORRIDO: UFF-UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Medida Cautelar interposto pela parte autora em face da decisão do Juízo de origem que indeferiu a tutela, nos seguintes termos (evento 9, DESPADEC1):

"Trata-se de ação por meio da qual a parte autora objetiva, em sede de tutela de urgência, que a ré seja condenada a proceder a sua matrícula no Curso de Medicina, na qualidade de dependente de militar transferido ex officio (evento 1, INIC1).

A parte autora aduz, como causa de pedir, que por ser cônjuge de servidor militar transferido para a cidade de Niterói/RJ tem direito a transferência obrigatória do seu Curso de Medicina realizado na Universidade Central do Paraguai para o Curso de Medicina da Universidade Federal Fluminense. Contudo, a Universidade Federal Fluminense negou o seu pedido, tendo em vista que a requerente é oriunda de instituição privada de ensino superior e que existem instituições de ensino superior congêneres na região que oferecem o curso de Medicina, sendo inaplicável, in casu, entendimento proferido pelo STF no RE 601580 (evento 6, COMP3).

Quanto ao pedido de concessão da tutela de urgência, o referido instituto, nos termos do art. 300 do CPC, pressupõe a conjugação da probabilidade do direito invocado pela parte autora, conforme os fatos narrados na inicial (fumus boni iuris), e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (periculum in mora), bem como a reversibilidade da medida pleiteada (art. 300, § 3º, CPC).

Em juízo de cognição sumária, considerando a presunção de legitimidade e de legalidade dos atos administrativos, não vislumbro o requisito da verossimilhança das alegações constantes da petição inicial a ensejar a tutela de urgência sem a observância do contraditório e da ampla defesa.

Outrossim, o Município de Niterói não possui Curso de Medicina em instituição privada, como é o caso do curso de origem da parte autora, entretanto, o Município vizinho Rio de Janeiro possui diversos cursos congêneres ao frequentado pela parte autora.

Cumprе ressaltar que o Egrégio Tribunal Regional Federal da 2ª Região já se manifestou no sentido de que a necessidade de despender mais tempo em transporte da residência para a instituição de ensino particular não constitui hipótese legal para garantir o acesso à instituição de ensino pública sem se submeter a concurso público. Nesse sentido.

1. A orientação consolidada no Supremo Tribunal Federal é no sentido de que é constitucional a previsão contida no art. 1º da Lei nº 9.536/97, que assegura, na hipótese de transferência ex officio de servidor ou dependente, a matrícula em instituição pública, se inexistir instituição congênere à de origem (ADI 3324/DF e RE 601580 - Tema 57).
2. O cônjuge da apelante é militar e foi transferido de ofício de São Paulo para o município do Rio de Janeiro, local onde existem instituições de ensino congêneres àquela onde cursava Medicina em São Paulo (particular). Portanto, inexistente ilegalidade no indeferimento da sua matrícula na ré.
3. A necessidade de despendar maior tempo em transporte da residência da apelante para as instituições de ensino particulares não constitui hipótese legal para garantir o excepcional acesso à instituição de ensino pública sem se submeter a concurso público. Ademais, tratando-se de regra que cria exceção ao princípio da isonomia, descabido conferir interpretação extensiva.
4. Apelação desprovida.

(TRF2. Apelação Cível Nº 5087825-87.2021.4.02.5101. 7a. Turma Especializada. RELATOR: Desembargador Federal LUIZ PAULO DA SILVA ARAÚJO FILHO. Data de julgamento: 19/04/2023)

Trata-se de questão a ser melhor aferida na fase de sentença, quando então será realizada uma cognição plena e exauriente da matéria fática apresentada, depois de um amplo contraditório, notadamente após a finalização da fase de instrução probatória.

Sendo assim, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela pleiteada."

Liminar indeferida - evento 4, DESPADEC1.

Contrarrazões da União - evento 7, CONTRAZ1.

VOTO

Tendo em vista que não houve alteração no quadro fático, mantenho o já fundamentado na decisão do evento 04, que passa a fazer parte constante do presente voto. Vejamos.

Narra a Autora que seu cônjuge (evento 1, CERTCAS7), Suboficial da Marinha do Brasil, foi transferido por necessidade do serviço (evento 1, COMP8)(evento 1, COMP9), da cidade de Foz Iguaçu para a cidade de Niterói, servindo na Ilha de Mocanguê a partir de 13/05/2024.

05/995

COMANDO DA FORÇA DE SUPERFÍCIE

ATESTADO

Atesto, para prova junto à Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, para fins de comprovação de mudança de Estado, que ALEXANDRE PASCOAL ADRIANO, proveniente da Capitânia Fluvial do Rio Paraná, na cidade de Foz do Iguaçu, Estado do Paraná, portador da Carteira de Identidade nº 612.560-3, expedida pela Marinha do Brasil, CPF nº 073.404.387-26, é militar da ativa e, por necessidade de serviço, encontra-se servindo presentemente neste Comando de Força (CNPJ 00.394.502/0425-72), situado na Ilha de Mocanguê s/nº, Niterói-RJ, CEP 24040-300, Tel: (21) 2189-1936. Apresentou-se no dia 13/05/2024 nesta Organização Militar.

Niterói, RJ, em 15 de maio de 2024.


ALAN MARTINS ROSA
Capitão-Tenente
Encarregado do Grupo de Administração

Relata que, enquanto residente na cidade de Foz do Iguaçu, cursava Medicina na Universidade Central do Paraguai, estando matriculada no 8º semestre, pagando R\$ 1.600,00 de mensalidade (evento 1, DECL10).

Alega que na cidade de Niterói não existe instituição congênere com mensalidade acessível, razão pela qual pretende a sua transferência para uma Universidade pública, no caso, a Universidade Federal Fluminense (UFF).

Entretanto, afirma que as Universidades têm se mostrado contrárias ao pleito por se tratar de instituições não congêneres (evento 1, COMP11), apesar do seguinte entendimento do STF em sede de repercussão geral:

"É constitucional a previsão legal que assegure, na hipótese de transferência ex officio de servidor, a matrícula em instituição pública, se inexistir instituição congênere à de origem."

O requerimento administrativo junto à UFF foi indeferido sob a seguinte justificativa (evento 6, COMP3):

1. Dajilla Tiara Tavares dos Santos Pascoal solicita, por meio deste processo, transferência obrigatória para o curso de **Medicina**, em Niterói, proveniente do mesmo curso ministrado pela Universidad Central del Paraguay.
2. Em se tratando de requerente oriunda de **instituição privada de ensino superior**, carece de base jurídica sua postulação de transferência *ex officio*, tendo em vista que inexistente congereidade entre as instituições, conforme prevê a Lei nº 9.536, de 11 de dezembro de 1997.
3. A outro giro, é de nosso conhecimento a decisão exarada no **RE 601580**, de relatoria do Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 19/09/2018, que possibilita a transferência *ex officio* de servidor; a matrícula em instituição pública, se inexistir instituição congênere à de origem
4. Ementa: ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. INGRESSO DE SERVIDOR PÚBLICO TRANSFERIDO EM UNIVERSIDADE PÚBLICA, NA FALTA DE UNIVERSIDADE PRIVADA CONGÊNERE À DE ORIGEM. POSSIBILIDADE. DESPROVIMENTO DO RECURSO. 1. A transferência de servidor público federal civil ou militar estudante, ou seu dependente, prevista no art. 49, parágrafo único, da Lei 9.394/96, e regulamentada pela Lei 9.356/97, pode ser efetivada entre instituições pertencentes a qualquer sistema de ensino, na falta de universidade congênere à de origem. 2. É constitucional a previsão legal que assegure, na hipótese de transferência ex officio de servidor, a matrícula em instituição pública, se inexistir instituição congênere à de origem. 3. Recurso extraordinário a que se nega provimento.
5. Pelo exposto acima, tendo em vista que a requerente é oriunda de instituição privada de ensino superior e que existem instituições de ensino superior congêneres na região que oferecem o curso de Medicina, sendo inaplicável, *in casu*, entendimento proferido pelo STF no RE 601580, somos pelo **INDEFERIMENTO** da solicitação de transferência obrigatória.

Pois bem.

Sabe-se a tutela provisória de urgência será concedida quando houver (i) elementos que evidenciem a probabilidade do direito e (ii) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.

No caso concreto, em Juízo perfunctório, não vislumbro a presença cumulativa dos requisitos supracitados, uma vez que o caso nitidamente necessita aguardar a instrução processual, com manifestação da parte ré e posterior análise do conjunto probatório.

Ademais, como salientado na origem, em que pese o Município de Niterói não disponha de curso de Medicina em instituição privada de ensino, o Município do Rio de Janeiro possui diversos cursos congêneres ao da Autora.

Em sede de cognição sumária não foi possível verificar a probabilidade do direito, de modo a sustentar o requerimento de tutela de urgência. Ademais, o perigo de dano em se aguardar a natural marcha processual não restou demonstrado.

Não comprova a parte autora que corre risco de danos irreparáveis pela demora (urgência). Entendo que os documentos apresentados e as razões apontadas pela parte autora não evidenciam o *periculum in mora* exigido para concessão do provimento antecipatório.

ISTO POSTO, nos termos da fundamentação supra, **VOTO por CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao RECURSO. Publique-se. Intimem-se. Transitado em julgado, certifique-se e dê-se baixa.**